

2-2. 선택적 근로시간제 운영 부적정

가. 관계 법령·규정 및 판단 기준

- 한국농촌경제연구원(이하 ‘연구원’이라 함.) 「복무규정」 제12조(근무시간) 제5항에 의거 선택적 근로시간제도를 운영할 수 있다고 규정하고 있으며, 「선택적 근로시간제 운영 지침」(제정 2019.9.30.)에 의거 선택적 근로시간제의 운영에 대한 세부사항을 규정하고 있음.
- 연구원 「선택적 근로시간제 운영 지침」 제2조(정의)에 ‘의무근무시간이란 핵심근무시간으로 전직원이 반드시 근무해야 하는 시간대를 말한다’로 규정하고, 제8조(근무시간 및 관리)에 제1항 ‘의무근무시간은 10시부터 16시까지로 한다(금요일은 10시부터 12시까지)’로 규정하고 있으며, 제3항에 ‘근무시간은 연구원 통합정보시스템의 복무관련 출퇴근 체크시간으로 근무여부를 확인하는 것으로 한다’로 규정하고 있음.
- 또한, 연구원 「선택적 근로시간제 운영 지침」 제11조(조치)에 ‘원장은 직원이 의무 또는 표준 근로시간 미준수 및 타인에게 출퇴근 시간을 대신 기록하게 하는 등 본 기준에 위반되는 부정한 행위를 하는 경우 주의 또는 경고, 부정행위로 인정된 근로시간에 상응한 휴가 공제 또는 임금의 감액, 인사관리규정 제33조에 의한 징계 등 조치를 취할 수 있다’로 규정하고 있음.
- 따라서, 전직원은 의무근무시간에 대한 근로시간을 준수하여야 하며, 복무관리부서는 의무근로시간에 대하여 출퇴근 시간을 체크하여 근무여부를 확인하여야 함.

나. 감사결과 확인된 문제점

- 연구원 「선택적 근로시간제 운영 지침」에 따라 핵심근무시간인 의무근로시간 운영실태를 확인하면 감사대상 기간(2021.10.1.~2022.6.30.) 중 의무근로시간을 반복적으로 미준수한 직원은 3명으로 나타남.

다. 관련직원 의견 및 검토결과

- 의무근로시간 미준수한 현황을 확인하고 문제가 있음에 동의하였으며, 관련 규정에 의한 체계적인 복무관리를 정기적, 지속적으로 추진하겠다고 하였음.

라. 연구원(소관부서장)에서 조치할 사항

- 연구원(경영지원실장)은 관련 규정(지침)을 위반하여 의무근무시간을 10회 이상 미준수한 부연구위원 ○○○, 연구위원 ○○○, ○○○ 등 3명에 대해 엄중하게 경고하고, 관련 복무관리 의무를 소홀히 한 복무관리 담당팀장에 대해 주의를 촉구하시기 바라며.(경고, 주의)
- 연구원(경영지원실장)은 의무근무시간을 전 직원을 대상으로 의무근무시간을 준수할 수 있도록 선택적 근로시간제 운영지침을 주지시켜, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 복무관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)